حقه فى ثلاث سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن فان قيل عندكم الحال لا يؤجل فكيف يؤجل على الضامن أم كيف يثبت فى ذمة الضامن على غير الوصف الذى يتصف به فى ذمة المضمون عنه فالجواب ان الحق يتأجل فى ابتداء ثبوته اذا كان ثبوته بعقد ولم يكن على الضامن حالا ثم تأجل ويجوز تخالف ما فى الذمتين بدليل ما لو مات المضمون عنه والدين مؤجل اذا ثبت هذا وكان الدين مؤجلا الى شهر فضمنه الى شهرين لم يطالب الى مضيهما (ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن) ان ظهر به عيب أو خرج مستحقا (والمقبوض على وجه السوم) وذلك أن يساوم انسانا على عين ويقطع ثمنها أو أجرتها أو لم يقطعه ثم يأخذها ليريها أهله فان رضوا أخذها والا ردها فيصح ضمانه لانه مضمون مطلقا وان أخذ انسان شيأ باذن ربه ليريه أهله فان رضوا به أخذه والا رده من غير مساومة ولا قطع ثمن فلا يضمنه اذا تلف بغير تعد ولا تفريط ولا يصح ضمانه بل يصح ضمان التعدى فيه (و) يصح ضمان (العين المضمونة كالغصب والعارية) لانها مضمونة على من هى فى يده كالحقوق الثابتة فى الذمة وضمانها فى الحقيقة ضمان استنقاذها ورد أو قيمتها عند تلفها فهى كعهدة المبيع (ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها) كالعين المؤجرة ومال الشركة والمضاربة والعين المدفوعة الى الخياط أو القصار بل التعدى فيها (ولا دين الكتابة) لانه ليس بلازم ولا ما آله الى اللزوم لان المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الاداء (ولا بعض دين لم يقدر) كما لا يصح ضمان أحد هذين الدينين ولم يفسره بجهالته حالا وما آلا (وان قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع) على مضمونه عنه وان لم ينو الرجوع لم يرجع (ولو لم يأذن له) أى للضامن (المدين فى الضمان والقضاء) واذا رجع الضامن رجع بالاقل مما قضى ولو قيمة عرض عوضه به أو قدر الدين (وكذا) أى وكضامن فى هذه الاحكام كفيل (وكل من أدى عن غيره دينا واجبا) لازكاة ونحوها مما يفتقر الى نية لعدم اجزائه (وان برئ المدين) بابراء أو حوالة أو قضاء (برئ ضامنه) لانه تبع له والضمان وثيقة فاذا برئ الاصيل زالت الوثيقة كالرهن (ولا عكس) أى ولا يبرأ المدين ببراءة الضامن لان الاصل لا يبرأ ببراءة التبع ولانه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها فلا تبرأ ذمة الاصل كالرهن اذا انفسخ من غير استيفاء (ولو ضمن اثنان) فأكثر (واحدا وقال كل) واحد (ضمنت لك الدين كان لربه) أى الدين (طلب كل واحد بالدين كله) لانهما اشتركا فى الضمان وكل واحد منهما ضامن الدين متفردا وله مطالبتهما معا بالدين كله (وان قالا ضمنا لك الدين فهو (بينهما بالحصص) أى نصفين فكل واحد منهما ضامن للنصف لان مقتضى الشركة التسوية

* (فصل * والكفالة هى أن يلتزم) الرشيد (باحضار بدن من عليه حق مالى) يصح ضمانه معلوما كان الدين أو مجهولا من كل من يلزمه الحضور الى مجلس الحكم فلا تصح كفالة الابن لابيه (الى ربه) أى الدين وتنعقد بالفاظ الضمان نحو انا ضامن ببدنه أو زعيم به وان ضمن معرفته أخذ به ومعناه انى أعرفك من هو وأين هو وكله قال ضمنت لك حضوره ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كحد الزنا أو لآدمى كالقذف أو القصاص (ويعتبر) لصحة الكفالة (رضا الكفيل) لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه (لا المكفول) لانها وثيقة لا قبض فيها فصحت من غير رضاه كالشاهد (ولا) رضا (المكفول له) وتصح حالة ومؤجلة كالضمان والثمن فى البيع * (تتمة) * اذا